

# Índice Comentado de um RIPD

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS · O ESQUELETO QUE AVALIA RISCO AO TITULAR, NÃO ARQUITETURA

**Da Norma à Liderança**  
O método do Empilhamento ·  
Instrumento 6  
André Augusto Azarias de  
Souza

Controlador:

Encarregado:

Operação avaliada:

Data e versão:

O relatório de impacto demonstra que os riscos **aos titulares** foram avaliados e endereçados (art. 38 da LGPD). Use as oito seções como esqueleto do documento: cada uma tem uma pergunta a responder, e a ordem importa, porque as seções 5 a 7 são as que separam um RIPD de uma documentação técnica com capa nova.

## 1 Identificação e finalidade

Quem é o controlador, quem é o encarregado, qual operação está sendo avaliada e para que ela existe, em linguagem que o titular entenderia.

## 2 Necessidade

Qual hipótese legal sustenta o tratamento e por que a finalidade não se alcança sem esses dados.

## 3 Proporcionalidade

Por que o volume, a granularidade e a retenção são o mínimo suficiente, e o que foi descartado por excesso.

## 4 Tratamento e ciclo de vida do dado

De onde vem, por onde passa, quem acessa, onde é armazenado, com quem é compartilhado, se sai do país, e quando é eliminado.

## 5 Riscos aos titulares

**Não os riscos da empresa:** o que acontece com a pessoa. Discriminação, exposição de dado sensível, fraude, perda de acesso a serviço, com probabilidade e impacto pelas escalas declaradas (instrumento 1).

É aqui que a maioria dos RIPDs falha; é aqui que o seu se prova.

## 6 Medidas de mitigação

Os controles técnicos e organizacionais que reduzem cada risco listado, **um a um, vinculados ao risco que atacam**, não uma lista genérica de boas práticas.

## 7 Risco residual e decisão

O que sobra, se está dentro do critério de aceitação (instrumento 2), quem decidiu, e quando o relatório será revisto.

## 8 Consulta e revisão

Se o encarregado, o jurídico ou os titulares foram ouvidos, e o gatilho que obriga a refazer o relatório: mudança de finalidade, de volume, de compartilhamento ou de país.

**O erro mais comum:** o RIPD que descreve o sistema e não avalia risco ao titular. Vinte páginas de arquitetura e integração, e meia página de "os riscos são mitigados pelos controles corporativos". Isso é documentação técnica com capa nova. **Se o documento não nomeia um dano concreto a uma pessoa concreta, ele não começou.**